

1502353-32.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... do crime de roubo para o delito de furto consumado e regime aberto.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de roubo para o de furto privilegiado, afastando-se o concurso de pessoas, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da confissão, justiça gratuita e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502353-32.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502353-32.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278861/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 28003714 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2278861 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FARLEI OLIVEIRA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

FARLEI OLIVEIRA BRITO está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, agindo em concurso e com identidade de propósitos criminosos com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para si, da vítima Carla Santana Santos, mediante violência e grave ameaça, um aparelho de telefonia celular marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9, melhor descrito e avaliado à fl. 14 em R\$ 1.400,00.

Recebida a denúncia (fls. 52), o réu foi citado (fls. 87) e ofereceu resposta à acusação (fls. 56/69).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto consumado e regime

aberto.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de roubo para o de furto privilegiado, afastando-se o concurso de pessoas, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da confissão, justiça gratuita e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12), auto de avaliação (fls. 14) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A vítima Carla de Santana Santos disse que acabara de sair do trabalho e estava no ponto de ônibus, quando o réu se aproximou e tomou seu celular na "marra". Não praticou nenhuma ameaça ou ato de violência, além de puxar seu braço, na força, e tomar seu celular, nessa ordem. Logo em seguida ele foi preso. Recuperou seu celular. Reconheceu o acusado na mesma hora em que foi preso, pois estava com a mesma roupa e com o seu celular.

A testemunha André Luis Medeiros Francisco dos Reis, policial militar, relatou que estava com seu parceiro pela praça, em patrulhamento, quando avistaram o réu subtraindo algo de uma moça e se evadindo correndo. Conseguiram abordá-lo ainda nas proximidades e ele estava com o celular roubado na mão. Ele negou o roubo, mas a vítima chegou em seguida e reconheceu o acusado e o celular. Pôde ver o acusado praticando o ato de violência contra a vítima, consistente em abrir os braços da vítima com força. A vítima confirmou tal ato de violência praticado pelo réu. Interrogado em juízo, o réu Farlei Oliveira Brito confessou a subtração do aparelho celular, porém negou o emprego de violência. Disse que pegou o celular da mão da vítima e fugiu. Não agrediu a vítima. Disse estar arrependido.

Pois bem.

A autoria do réu está amplamente corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A subtração mediante violência foi confirmada pelas declarações da vítima e pela prova testemunhal.

No que tange à violência empregada pelo réu, desnecessária se faz a prova pericial, tendo em vista que a violência nem sempre deixa vestígios. No presente caso o réu praticou vias de fato para a subtração do bem, o que restou caracterizada a violência, mas não provocou lesões.

Já a qualificadora referente ao concurso de agentes não está seguramente comprovada pela prova oral acima analisada. Não há elementos que comprovem que o réu agiu em concurso com terceira pessoa, não sendo possível confirmar com a segurança necessária que o condutor do veículo na qual o réu desceu tenha concorrido para a prática do crime. Há, no mínimo, a possibilidade de que o terceiro tenha apenas deixado o réu no local dos fatos, nada sabendo sobre o delito.

Enfim, flagrado o réu logo após a prática do roubo, na posse da res furtiva, inegável sua autoria na subtração.

Está incurso o réu, destarte, no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo ao cálculo das penas.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, frisa-se que o réu não confessou a prática do crime, pois, admitiu apenas a subtração, mas não o ato de violência, que foi comprovado tanto pelas declarações da vítima quanto pela prova testemunhal. Sendo assim, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, de modo que fica definitiva a pena acima fixada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme autoriza o art. 33, §2º, c, do CP.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos, pois o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu FARLEI OLIVEIRA BRITO, qualificado a fls. 15, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Considerando o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao réu, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Custas pelo réu, conforme Lei Estadual n. 11.608/03.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA